

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

2010/25/פ

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – גני ילדים ומעונות יום), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1א63. 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, אחרי סעיף 63א יבוא :

"גני ילדים ומעונות 1א63. (א) יועדו בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת יום קרקעות למטרת מגורים, יראו ייעוד כאמור ככולל גם היתר להפעלת גן ילדים או מעון יום לילדים או לפעוטות עד גיל 6, ובלבד שבבניין מגורים מאוכלס לא יפעל יותר מגן ילדים או מעון יום אחד ; אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של ועדה מקומית לכלול בתכנית מיתאר או בתכנית מפורטת קרקעות שיועדו בתכניות כאמור למטרות מעונות יום או גני ילדים, בכל מספר שהוא.

(ב) בסעיף זה –

"גן ילדים" – כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969² ;

"מעון יום" – מקום המשמש או שנועד לשמש, כולו או חלקו, מקום שהייה יומי לפעוטות או לילדים עד גיל 6, לצורך השגחה עליהם ומילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והחינוכיים, הנדרשים לשמירה על התפתחותם השכלית והחברתית התקינה."

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

דברי הסבר

ביישובים רבים שבהם מתגוררות משפחות צעירות, נאלצים הורים לילדים להתמודד עם בעיה של היעדר מבנים לגן ילדים או למעון יום לפעוטות בקרבת מקום מגוריהם, והמרחק בין מקום המגורים לגן הילדים או המעון רב מאוד. הבעיה קיימת ביתר שאת בשכונות חדשות וביישובים קטנים שאינם חלק מרצף בנייה עירוני צפוף.

גני ילדים ומעונות יום נועדו לאפשר להורים להשאיר את ילדיהם תחת השגחה על מנת שיוכלו להפנות את זמנם לעיסוקים נוספים על טיפול בילדים ובמשק הבית. מובן כי קיים צורך שגן הילדים או המעון יהיה ממוקם בסמיכות למקום המגורים, הואיל ומדובר בשירות חיוני ויומיומי.

מחסור במבנים המיועדים להפעלת גנים ומעונות יום, מאלץ לקיים גנים ומעונות במבני מגורים. כדי להסדיר אישור הפעלה למעון או לגן, נדרש אישור שימוש חורג מהרשות המקומית. לשם קבלת אישור זה נדרש המבקש לתהליך בירוקראטי ארוך ומסורבל שלעיתים מונע את הפעלת הגן או המעון בסופו של דבר. מטרת הצעת החוק היא לאפשר קיום של גני ילדים ומסגרות לפעוטות באזורי המגורים. בבסיס ההצעה עומדת תפיסה שלפיה מסגרת לפעוטות היא שטח טבעי משלים לאזור מגורים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/3847/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/997/19 ; פ/816/20 ; פ/823/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/1269/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2722/24).

הצעת החוק זהה לפ/2722/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)